

1517443-02.2021.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0013942-52.2000.8.26.0050, da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 11/09/2000); (c) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0061834-97.2013.8.26.0050, da 17ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1517443-02.2021.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1517443-02.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2155484/2021 - 31º D.P. VILA CARRAO, 12957210 - 31º D.P. VILA CARRAO, 1676/21/231

- 31º D.P. VILA CARRAO, 2155484 - 31º D.P. VILA CARRAO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL DA SILVA SOARES

Juiza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

SAMUEL DA SILVA SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/03), no dia 02 de junho de 2021, por volta de 04h00, na Rua Santa Gertrudes, nº 451, bairro Tatuapé, nesta comarca e capital de São Paulo, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, 01 (um) notebook marca Sony, avaliado em R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), 01 (um) aparelho celular marca Samsung, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e 01 (um) aparelho celular avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais), em detrimento da vítima Ronaldo Vasconcelos Russo.

Relata a inicial que segundo apurado, o denunciado previamente intencionado à prática do furto, dirigiu-se ao endereço supramencionado, onde está situado o

escritório contábil de propriedade da vítima e, após escalar o muro lateral, de aproximadamente 4 metros de altura, forçou a entrada na porta principal com o uso de uma chave Phillips e de um alicate do tipo “turquesa”. Ato contínuo passou a vasculhar as gavetas e itens dos funcionários, subtraindo os objetos acima descritos.

Narra a exordial que no dia seguinte, policiais militares que se encontravam em patrulhamento foram acionados acerca do ocorrido. Ao chegarem ao local, solicitaram a perícia para constatação dos danos e colheita de eventual impressão papiloscópica.

Expõe a denúncia que desse modo, conforme Laudo Pericial nº 178.512/2021 (fls. 42/50), foram constatados danos em uma das portas do estabelecimento, bem como foram localizadas ferramentas utilizadas para forçar a entrada no local e encontrados vestígios papilares na porta de entrada, os quais foram encaminhados ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt – IIRGD, que verificou a coincidência com o datilograma do denunciado (fls. 15/22).

Segundo a acusação, em solo policial, SAMUEL confessou a prática do furto, alegando estar sob efeito de entorpecentes e afirmando que venderia os objetos para sustentar seu vício (fl. 51).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 20 de novembro de 2021 e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 01 de agosto de 2022 (fls. 109/110).

Durante a instrução processual em juízo, foi ouvida a vítima, uma testemunha policial militar e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se aos debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a ausência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis e o disposto na Súmula nº 269 do E. Superior Tribunal de Justiça; b) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois a instrução criminal está encerrada e estão ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu seu autor.

Houve realmente a prática do crime de furto duplamente qualificado, cuja materialidade restou comprovada pelos Boletins de ocorrência (fls. 06/07, 08/10, 11/12), Laudo pericial papiloscópico (fls. 15/22), Laudo pericial de constatação (fls. 42/50), Relatório final de inquérito policial (fls. 77/78), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Ronaldo Vasconcelos Russo narrou os fatos com segurança, extraíndo-se de suas declarações que foi de madrugada, não estava presente, foi tomar conhecimento quando o funcionário chegou para trabalhar pela manhã. As portas estavam estouradas e deram conta da falta dos materiais. O indivíduo pulou o portão, estourou uma porta de vidro e adentrou no escritório. Foram subtraídos um notebook e dois celulares. Foram duas portas estouradas. Foi encontrada uma ferramenta, aqueles alicates grandes “turquesa”. A porta é de vidro e tinha bastante impressão digital. Foram duas equipes para identificar as digitais. Os bens não foram recuperados.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Renato de Sousa Freitas, policial militar,

que narrou, em síntese, que a ocorrência do escritório de contabilidade pelo que se recorda não tinha mais ninguém lá dentro. Provavelmente o indivíduo entrou pelo telhado. Foi acionado via Copom.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está preso desde 19/07/22 por um furto, foi prisão em flagrante. Tem mais de cinco condenações. Estava conseguindo ajuda de um amigo e estava trabalhando com textura e grafiato e chegou a alugar uma casa para morar sozinho, quarto, cozinha e banheiro. Tem o primeiro grau completo. Reconhece o furto, foi o interrogando mesmo que cometeu. Estava usando drogas e lembra que acabou a droga. Passou em frente ao comércio e viu que não era uma residência, era um escritório. Achou uma "barrinha" de ferro, pulou o portão da garagem e conseguiu adentrar no escritório. Vendeu o notebook e os dois celulares.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411:

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia."

Ademais, há de se dar crédito às declarações apresentadas pela vítima, que procurou narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoa desinteressada, nenhum motivo teria para incriminar gratuitamente o réu.

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas assim como as demais, ressaltando, ainda, que não foi apresentada pela ilustre Defensoria Pública nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Das qualificadoras previstas nos incisos I e II, do §4º, do artigo 155, do Código Penal, consistente em rompimento de obstáculo e escalada.

Restaram amplamente demonstradas as qualificadoras previstas nos incisos I e II, do parágrafo 4º, do artigo 155, do Código Penal, consistente em rompimento de obstáculo à subtração da coisa e em escalada.

Nesta esteira, o Laudo Pericial nº 178.512/2021 (fls. 42/50) concluiu que "durante os exames foram constatados vestígios que poderiam ser considerados indícios que caracterizassem o acesso delituoso ao estabelecimento, denotando escalada do portão pivotante de gradil metálico frontal na extremidade esquerda junto ao muro lateral esquerdo, medindo aproximadamente 4,00 metros de altura. Ainda, após análise e interpretação dos elementos materiais presentes no local dos fatos, conclui-se pela presença de sinais de rompimento de obstáculos compatíveis com arrombamento" (grifos nossos).

Destarte, todas as provas colhidas são suficientes para o seguro decreto condenatório. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como a autoria, é necessária a condenação do réu pelo delito de furto duplamente qualificado.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena e considerando o artigo 59 do Código Penal, verifico na primeira fase que o réu, além de ser multirreincidente específico, ostenta diversos antecedentes desabonadores. Com efeito, extrai-se da folha de antecedentes as fls. 186/206 e da certidão as fls. 168/177 que o réu possui: (a) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0009870-51.2016.8.26.0635, da 12ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 30/01/2017); (b) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0013942-52.2000.8.26.0050, da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 11/09/2000); (c) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0061834-97.2013.8.26.0050, da 17ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 23/05/2017); (d) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0070988-42.2013.8.26.0050, da 2ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 09/05/2016); (e) condenação anterior pela prática do crime de furto qualificado (Processo nº 0084385-66.2016.8.26.0050, da 18ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 29/06/2021); e (f) condenação anterior pela prática dos crimes de furto qualificado e furto simples (Processo nº 0113967-53.2012.8.26.0050, da 21ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 22/05/2019). Este histórico denota que o réu continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir a sua conduta. Desta forma, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase de aplicação da pena, diante da presença concomitante da multirreincidência e da atenuante da confissão espontânea, admissível a compensação proporcional da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Nesse sentido Tema n. 585 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que passou a vigorar com a seguinte redação: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade". (REsp n. 1.947.845/SP e n. 1.931.145/SP - grifos nossos). Assim, em segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da reincidência específica (conforme fundamentação acima, extraída das Certidões Criminais e das Folhas de Antecedentes), culminando com a pena de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu é multirreincidente, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que, para a incidência da súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de regime semiaberto, mister que além de a pena ser igual ou inferior a 4 (quatro) anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da multirreincidência específica e de maus antecedentes, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é admitida nem socialmente recomendável, nos

termos do § 3º do citado artigo.

#### DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado SAMUEL DA SILVA SOARES, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Tendo o réu respondido por este processo estando em liberdade, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/2003 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Por fim, fixo valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, o valor total dos bens subtraídos (notebook marca Sony, avaliado em R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), aparelho celular marca Samsung, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e aparelho celular avaliado em R\$ 500,00 (quinhentos reais).

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA